

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5594/2533

บริษัทไทยอุปกรณ์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียฮั่งฮง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 904, มาตรา 910, มาตรา 914, มาตรา 989, มาตรา 1002
ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายในคำฟ้องว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และในฐานะส่วนตัวเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ พร้อมทั้งแนบสำเนาเช็คและใบคืนเช็คมาด้วย เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดเรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ได้ทวงถามจำเลยแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย ดังนี้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายถึงว่าเป็นหนี้ค่าอะไร เมื่อใด หรือร่วมกันออกเช็คอย่างไรตามที่จำเลยทั้งสองต่อสู้ เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณาได้ ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

เช็คที่มีได้ลงวันออกเช็คนั้น ผู้ทรงเช็คได้แต่จะกรอกวันเดือนปีลงตามที่ถูกต้องแท้จริงเท่านั้น เพราะผู้สั่งจ่ายเช็คและผู้สลักหลังย่อมประสงค์ที่จะผูกพันโดยอายุความอยู่ด้วยเสมอถ้าไม่ปรากฏว่ามีข้อจำกัดในเรื่องวันสั่งจ่ายที่ผู้ทรงจะลงอย่างไรจึงจะถือว่า ผู้ทรงเช็คจะลงวันไหนก็ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยออกเช็คพิพาทชำระหนี้แก่โจทก์โดยไม่ลงวัน เดือน ปี ในเช็คเมื่อต้นปี 2526 โดยมีข้อตกลงว่าให้โจทก์ลงวันที่ในเช็คภายหลังจากนั้นเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อโจทก์มาลงวัน เดือน ปีใน

เช็คเมื่อปี2528 จึงถือว่าโจทก์มิได้ลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาทตามข้อตกลงที่ถูกต้อง
แท้จริง เช็คพิพาทจึงขาดอายุความ

หนี้ตามเช็คเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ บรรดากระบวนการพิจารณาซึ่งได้ทำโดย
หรือทำต่อคู่ความร่วมคนหนึ่ง ให้ถือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่น ๆ ด้วย
เว้นแต่กระบวนการพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งกระทำไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วม
คนอื่น ๆ ดังนั้นการที่จำเลยที่ 2 ยกอายุความขึ้นต่อสู้ จำเลยที่ 1 ย่อมได้รับประโยชน์
จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ด้วย ตามมาตรา 59(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ ๒
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบ้าน
แขก จำนวนเงิน ๑๐๗,๕๕๔ บาทซึ่งเป็นเช็คของจำเลยที่ ๑ โดยมีจำเลยที่ ๒ ในฐานะ
หุ้นส่วนผู้จัดการและในฐานะส่วนตัวเป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมส่งจ่ายส่งมอบให้แก่โจทก์
เพื่อเป็นการชำระหนี้ ครั้นเช็คถึงกำหนดเรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยทั้งสองต้องร่วมรับ
ผิดต่อโจทก์ โจทก์ทวงถาม จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง
ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน๑๑๒,๙๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๑มิได้ร่วมออกเช็ค
พิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ ๒ ให้การด้วยว่าฟ้องโจทก์
ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
จำนวน ๑๐๗,๕๕๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นข้อแรก คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า
โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยทั้งสอง โดยบรรยายคำฟ้องว่า เป็นเช็คของ
จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ และในฐานะ
ส่วนตัวเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้พร้อมทั้งแนบสำเนา
เช็คและคินเช็คมาด้วย โจทก์ได้ระบุให้ทราบว่า เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดเรียกเก็บ
เงินไม่ได้เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ได้ทวงถามจำเลยแล้วแต่
จำเลยทั้งสองไม่ชำระ จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยเป็นการบรรยายคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และ
คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว คำฟ้องโจทก์จึงไม่
เคลือบคลุม ไม่จำเป็นต้องบรรยายถึงว่าเป็นหนี้ค่าอะไร เมื่อใดหรือร่วมกันออกเช็ค
อย่างไรตามที่จำเลยทั้งสองต่อสู้ เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณาได้

ประเด็นข้อ ๒ จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ข้อนี้จำเลยที่ ๒ ให้การ
ต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดชอบไว้ว่า วัน เดือน ปีในเช็คนั้นโจทก์นำมาลงเอาเองโดยไม่สุจริต
ภายหลังจากเช็คพิพาทขาดอายุความแล้ว ข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าเช็คที่มีได้ลงวันออก
เช็คนั้น ผู้ทรงเช็คได้แต่จะกรอกวันเดือนปีลงตามที่ถูกต้องแท้จริงเท่านั้นเพราะผู้ส่ง
จ่ายเช็คและผู้สลักหลังย่อมประสงค์ที่จะผูกพันโดยอายุความด้วยเสมอ ถ้าไม่ปรากฏ

ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องวันส่งจ่ายที่ผู้ทรงจะลงอย่างไร จึงจะถือว่า ผู้ทรงเช็คจะลงวันไหนก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ โจทก์นำสืบยอมรับ การที่จำเลยที่ ๑ ซื้อสินค้าจากโจทก์นั้น โจทก์ให้จำเลยออกเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าได้ ๓ เดือน ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ตลอดมา เช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข ๓ ส่งจ่ายประมาณต้นปี ๒๕๒๖ ตอนส่งจ่ายไม่ได้ลงวันที่ไว้เพื่อให้โจทก์ลงเอาเองในปี ๒๕๒๖ นั้น จึงฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทชำระหนี้มอบแก่โจทก์โดยไม่ลงวัน เดือน ปี ในเช็คเมื่อต้นปี ๒๕๒๖ โดยมีข้อตกลงกับโจทก์ว่าให้โจทก์ลงวันที่ในเช็คภายหลังจากนั้นเป็นเวลา ๓ เดือน แต่โจทก์มาลงวัน เดือน ปี ในเช็คเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๘ ดังนี้ เห็นได้ว่า โจทก์มิได้ลงวันเดือน ปี ในเช็คพิพาทตามข้อตกลงคือเมื่อครบกำหนด ๓ เดือนนับแต่รับเช็คพิพาทไว้ในปี ๒๕๒๖ ซึ่งถ้าโจทก์ลงวันเดือนปี ตามที่ถูกต้องแท้จริง โจทก์ก็มีสิทธินำเช็คพิพาทมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลยไม่เกินปี ๒๕๒๗ มิฉะนั้นย่อมขาดอายุความ การที่โจทก์มาลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาทหลังจากเช็คพิพาทขาดอายุความและภายหลังบัญชี กระแสรายวันของจำเลยปิดแล้วเช่นนี้ถือไม่ได้ว่าโจทก์ลงวัน เดือน ปี ในเช็คพิพาทตามที่ถูกต้องแท้จริง เป็นการไม่สุจริต จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ทั้งนี้ตามเช็คเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ บรรดากระบวนการพิจารณาซึ่งได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมมือคนหนึ่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๙(๑) ให้ถือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมมือคนอื่น ๆ ด้วย เว้นแต่กระบวนการพิจารณาที่คู่ความร่วมมือคนหนึ่งกระทำไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมมือคนอื่น ๆ ดังนั้นการที่จำเลยที่ ๒ ยกอายุความขึ้นต่อสู้ จำเลยที่ ๑ ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ด้วย เมื่อคดีปรากฏว่าขาดอายุความ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ ๑ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ทั้งนี้โดยไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในประเด็นข้ออื่นต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม มั่งมีดี-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไว)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโสภณ รอดหิรัญ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ